

0081414-74.2017.8.26.0050
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 28ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/06/2022
...

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Apelo defensivo pela absolvição diante de erro de tipo e aplicação do redutor a título de tráfico privilegiado. Descabimento. 1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e exame toxicológico definitivo. Existência comprovada dos fatos apurados. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
28ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0081414-74.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0081414-74.2017.8.26.0050
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1661/2017 -
97º Distrito Policial - Americanópolis, 255/2017 - 97º Distrito Policial -
Americanópolis
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO CUNHA CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

VISTOS.

RICARDO CUNHA CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 13 de setembro de 2017, por volta das 3h36, na Rua Doutor Mario de Campos, Jabaquara, nesta cidade e Comarca de

São Paulo, o réu trazia consigo, guardava e tinha em depósito para fins de tráfico 12,1g de cocaína distribuída em 28 invólucros; 2,8g de cocaína na forma de crack, distribuída em 18 invólucros; 88,2g de maconha, distribuída em 32 invólucros; 1008 ml de lança-perfume, em 24 invólucros; 8,7g de haxixe (maconha), distribuída em 19 invólucros; além da quantia de R\$: 50,00 (cinquenta reais), quatro telefones celulares, um caderno de contabilidade, dois carregadores de celular, dois fones de ouvido e uma bateria portátil, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

O réu foi notificado por edital (fls. 163), tendo a DPGE apresentado defesa preliminar a fls. 173.

A denúncia foi recebida a fls. 174, em 04 de julho de 2019.

O réu foi citado por edital (fls. 176), tendo sido determinado a suspensão do processo com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 181).

O acusado foi preso em razão de outro processo, tendo sido notificado pessoalmente (fls. 203).

A DPGE novamente apresentou defesa preliminar (fls. 211).

A denúncia foi novamente recebida (fls. 215/216) em 02 de fevereiro de 2022.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que colhido depoimento de um policial militar, tendo sido decretada a revelia do acusado e designada audiência em continuação (fls. 236/237).

Tendo em vista que o acusado se encontrava preso na ocasião da primeira audiência, revogo a revelia, anotando-se que o acusado foi citado antes da presente audiência e intimado acerca dela a fls. 252. Nesta data, em audiência em continuação, foram ouvidas duas testemunhas em comum, bem como foi o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia.

A defesa postulou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a concessão de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.13/16, auto de exibição e apreensão de fls. 19/21, auto de constatação de fls. 22/25, bem como do laudo químico -toxicológico de fls. 217/221.

A autoria é certa e recai, sem sombra de dúvida, sobre a pessoa do acusado.

Os policiais militares Leandro Gasparine Meira e Nilton Savio de Toledo asseveraram que na data dos fatos avistaram um indivíduo numa rua sem saída, o qual, ao notar a presença dos policiais, passou a correr para o interior da viela, tendo sido abordado. Afirmaram que no final da viela, havia um segundo indivíduo, o ora acusado, o qual demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos policiais, tendo ambos os indivíduos sido abordados. Relataram que com o primeiro indivíduo, Sr Luis, nada de ilícito foi encontrado, mas na bolsa que o réu portava foram localizadas inúmeras porções de entorpecentes, sendo que, informalmente, após a localização da droga, o réu acabou confessando que estava traficando drogas, tendo iniciado a atividade naquele dia. O policial Leandro recordou-se que com o acusado foi encontrada uma quantia em dinheiro, cerca de R\$: 50,00 (cinquenta reais).

Indagados se conheciam ou se já haviam abordado o acusado anteriormente, responderam negativamente. Indagados em relação à versão de Luis, disseram que ele informou que estaria no local para comprar entorpecentes.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que estava no local para comprar entorpecentes, sendo certo que os verdadeiros réus teriam fugido ao notar a presença dos policiais militares, sendo que a prisão do interrogando ocorreu porque a bolsa contendo as drogas, dispensada pelos verdadeiros traficantes, foi localizada ao seu lado.

Em meu sentir, a versão do acusado não merece crédito. Isso porque não haveria como os reais traficantes fugirem sem que os policiais militares presenciassem a fuga, já que o réu estava numa rua sem saída. Note-se que o acusado não fugiu - por exemplo, pulando muros e ingressando na casa de vizinhos - quando Luis foi primeiramente visualizado pelos policiais, porque, por certo, não tinha visão do local onde o primeiro estava, de modo que acabou sendo abordado pelos policiais, por não ter para onde fugir. Portanto, sua versão é pueril e não merece crédito, até porque infirmada pela dos policiais.

Note-se que não há motivos para supor que os policiais, que sequer conheciam o acusado, pretendessem incriminá-lo gratuitamente.

Ademais, entendo que o fato de os policiais terem olvidado pequenos detalhes acerca da dinâmica dos fatos isso não enfraquece a credibilidade de suas declarações, eis que dizem respeito a circunstâncias secundárias acerca do crime. Realço que o que importa é que lembraram que a bolsa estava em poder do réu, sendo irrelevante se estava nas costas, nas mãos ou nos ombros.

Uma vez que é certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

À luz das circunstâncias judiciais do artigo do 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas. Em que pese a atenuante da menoridade relativa, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 STJ). Não há agravantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o acusado conta com duas condenações criminais, que, embora inservíveis para a elevação da pena, eis que posteriores aos fatos, evidenciam que ele faz da prática de crimes seu meio de vida, impedindo o reconhecimento do redutor. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Apelo defensivo pela absolvição diante de erro de tipo e aplicação do redutor a título de tráfico privilegiado. Descabimento. 1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e exame toxicológico definitivo. Existência comprovada dos fatos apurados. Harmonização entre os testemunhos de policiais. Erro de tipo. Ausência de respaldo probatório ou plausibilidade. Devido aperfeiçoamento de conduta nuclear. Condenação mantida. 2.- Dosimetria. Pena-base. Necessidade de redução ao mínimo. Circunstâncias desfavoráveis reservadas à fase posterior do cálculo, evitando-se indesejável "bis in idem". Reflexo na pena definitiva. Redutor da forma "privilegiada". Impossibilidade. Dedicção do réu ao vil comércio. Circunstâncias que confirmaram tal conclusão. Pleito subsidiário afastado. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500303-53.2021.8.26.0567; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Tendo em vista tratar-se de crime hediondo, fixo regime inicial fechado.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Fixo cada dia multa no mínimo legal ante a falta de elementos concretos acerca da fortuna do réu.

Em razão do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para CONDENAR o réu RICARDO CUNHA CORREA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, tendo-o como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu solto ao processo, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA